

사례 II-1. 유선통신업자의 보증기간 연장에 대한 의사표시 의제 관련 분쟁에 대한 건

1. 사건개요

가. 당사자 현황

- 피신청인은 유선통신업을 주로 영위하며 대리점에 통신 관련기기를 공급하는 법인이고, 신청인은 피신청인과 대리점의 채무에 관하여 연대보증계약을 체결한 연대보증인이다.

나. 분쟁의 경위

- 피신청인은 사건 외 대리점과 2006. 1. 5. 대리점 계약(이하 '이 사건 주채무 계약'이라 한다)을 체결하였고, 신청인은 같은 날 피신청인과 위 대리점이 부담하는 채무에 관하여 연대보증계약(이하 '이 사건 연대보증계약'이라 한다)을 체결하였다.
- 이 사건 연대보증서는 보증기간의 정함이 없고, 대리점 계약의 자동갱신시 보증책임의 존속에 관하여 연대보증인의 동의 여부를 확인하는 규정을 두지 않고 있다.
- 이에 신청인은 이 사건 연대보증서 약관은 계속적인 채권관계의 발생을 목적으로 하는 계약에서 묵시적인 기간의 연장 또는 갱신이 가능하도록 정하여 고객에게 부당하게 불이익을 줄 우려가 있다고 주장하여 이 사건 분쟁이 발생하였다.

다. 사안의 쟁점

- **주채무의 계약갱신시 보증인에게 보증채무 존속에 대한 동의 없이 계속하여 연대보증채무를 부담하게 하는 약관의 불공정성 여부**
 - 주채무의 계약갱신이 이루어진 경우, 갱신 이후의 주채무에 대하여도 연대보증인이 보증책임을 부담할 것인지 여부와 관련하여 보증인에게 통지 및 동의를 요구하는 절차가 약관상에 규정되어 있지 않은 바, 이와 같은 약관의 불공정성이 문제된다.
- **보증채무의 변제여부**
 - 또한 이 사건 약관이 불공정한 약관에 해당한다고 할 경우, 그 이후의 법률관계, 즉

보증기간의 연장여부·보증책임의 확정·보증채무의 변제여부·이 사건 가압류의 효력여부 등이 문제된다.

라. 조정신청 대상적격

- 이 사건 연대보증서는 피신청인이 다수의 상대방과 계약을 체결하기 위해 일정한 형식에 의하여 미리 마련한 계약의 내용이 되는 것으로 약관규제법 제2조 제1호의 약관에 해당한다.
- 그리고 공정거래위원회는 아래에서 보는 사건번호 2001독점1473(시정권고 제2001-004호)에서 주채무계약이 자동갱신될 경우 연대보증인의 보증기간 연장을 가져오는 약관의 불공정성에 대하여 판단한 바 있고, 이 사건 연대보증서 제3조는 위 공정위 심결례와 법률상 쟁점이 공통되는 약관에 해당하므로 조정대상이 된다.

2. 분쟁사실

- 피신청인은 2006. 1. 5. 대리점과 통신 관련기기 판매 등 위탁업무에 관하여 이 사건 주채무 계약을 체결하였으며, 신청인은 피신청인과 같은 날 피신청인으로부터 제시받은 연대보증서에 의하여 아래와 같은 내용의 보증채무를 부담하기로 하는 이 사건 연대보증계약을 체결하였다.

이 사건 연대보증서 약관

3. 보증기간

이 보증의 보증기간은 정하지 아니한다. 단, 보증약정일로부터 2년이 경과한 때에는 보증인은 서면에 의하여 이 보증 약정을 해지할 수 있다.

- 그런데, 이 사건 주채무 계약은 2007. 12. 31. 계약기간이 만료되었으나, 자동갱신조항으로 인하여 2009. 12. 31.까지 2년간 계약기간이 연장되었고, 그에 따라 기간을 정하지 않은 이 사건 연대보증계약기간 역시 연장되었다. 그러나 신청인은 연대보증인으로서 주채무의 계약기간 연장에 대하여 통지를 받은 사실이 없으며, 또한 주채무의 계약기간 연장에 따른 연대보증채무의 존속에 대하여 어떠한 의사표시를 한 사실이 없다.
- 이후 대리점이 주채무를 연체하고 변제할 능력이 없게 되자, 피신청인은 2009년 11월경 연대보증인인 신청인의 부동산에 대하여 가압류를 신청하였고, 이에 가압류 등기가 되었다.

1) 대리점 계약서에는 '본 계약의 최초 유효기간은 체결일로부터 2년(2007년 12월 31일)으로 한다'라고 되어 있어 대리점의 최초 계약기간은 2007. 12. 31. 만료된다. 그리고 'OO 또는 대리점 중 어느 일방으로부터 계약기간을 연장하지 않겠다는 서면의 통지가 없을 때에는 본 계약과 동일한 조건으로 2년씩 계약기간이 연장되는 것으로 본다'라고 되어 있었는 바, OO와 대리점 쌍방이 갱신거절의 의사표시를 한 사실이 없어 이 사건 주채무 계약은 자동갱신되었다.

3. 양 당사자 주장

가. 신청인 주장

- 이 사건 연대보증서는 이 사건 주채무 계약의 계약기간이 자동연장될 경우, 연대보증인의 보증책임 존속에 관한 동의여부를 확인하는 절차를 규정하지 아니하여 묵시적인 보증기간의 연장을 초래하므로 불공정한 약관에 해당한다.

나. 피신청인 주장

- 이 사건 주채무 계약기간은 적법하게 자동 연장되었으며 신청인은 연대보증인으로서 이 사건 연대보증서에 서명날인하였다.
- 한편 대법원은 ‘대리점 계약의 연대보증인에 대한 보증기간 자동연장의 효력’이 문제된 사례²⁾에서 “연대보증인 자동연장 조항에 계약기간 종료시 이의통지 등에 의해 보증인의 지위에서 벗어날 수 있다는 규정이 없고, 새로운 계약기간을 정하여 계약 갱신의 통지를 하거나, 그것이 없으면 자동적으로 1년 단위로 계약기간이 연장되도록 규정하고 있다면, 약관법에 위반되어 무효”라고 판시한 바 있다.
- 그런데 i) 이 사건 연대보증서는 보증인에게 해지권을 부여하였으므로 보증인은 그 지위에서 벗어날 수 있다는 점, ii) 위 보증인의 해지권은 보증계약을 체결한 때로부터 2년이 경과한 경우 언제든지 행사할 수 있으므로, 위 판례의 계약기간 종료시점에만 행사할 수 있는 “이의통지 권한” 보다 더 유리하게 되어 있다는 점을 고려할 때, 이 사건 연대보증서는 약관법에 위반되지 아니하여 유효하다.

4. 관련 법규정 및 심사지침

약관의 규제에 관한 법률

제12조(의사표시의 의제) 의사표시에 관하여 정하고 있는 약관의 내용 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 내용을 정하고 있는 조항은 무효로 한다.

1. 일정한 작위 또는 부작위가 있을 경우 고객의 의사표시가 표명되거나 표명되지 아니한 것으로 보는 조항. 다만, 고객에게 상당한 기한 내에 의사표시를 하지 아니하면 의사표시가

2) 대법판례의 대리점계약서(약관)는 ‘이 계약의 효력은 계약 성립일로부터 향후 1년간 지속된다. 계약기간 만료일에 계약 갱신의 통보가 없을 때에는 1년간씩 계속 연장된 것으로 하며, 제21조에 의한 연대보증인의 책임도 이에 준한다.’고 규정하고 있었다. (대법원 1998. 1. 23. 선고 96다19413판결)

표명되거나 표명되지 아니한 것으로 본다는 뜻을 명확하게 따로 고지한 경우이거나 부득이한 사유로 그러한 고지를 할 수 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

약관심사지침

약관의 부당여부는 당해 약관을 설정한 의도 및 목적, 당해 업종에서의 통상적인 거래관행, 관계법령, 거래대상 상품 또는 용역의 특성, 단기 또는 장기의 정도, 사업자의 영업상의 필요 및 고객이 입을 불이익의 내용과 정도 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

5. 분쟁조정협의회의 판단

가. 이 사건 약관조항의 무효여부

1) 유사약관에 대한 공정거래위원회의 심결³⁾ 및 검토

심결대상 약관

을(주채무자)의 연대보증인이 계약기간 만료 1개월 전까지 갑(채권자)에게 서면으로 전항의 계약연장⁴⁾에 이의를 제기하지 않은 경우, 을의 연대보증인은 연장기간 동안 연대채무를 부담한다.

- 공정위는 위 심결대상 약관에 대하여 ‘연대보증인의 경우에는 계약이 자동으로 갱신되는 것이 보증인에게 전혀 이익이 되지 않으므로 계약기간 연장에 대하여 사업자가 연대보증인에게 계약기간의 연장사실을 통보하고 연대보증인으로서의 지위를 계속 유지할 것인지에 대한 의사를 사전에 충분히 들어야 한다. 그럼에도 불구하고 대리점 계약이 자동 연장된 경우에 연대보증인이 계약만료 1개월 전까지 이의를 제기하지 않는 한 연대보증기간도 자동으로 연장되게 하는 조항은 사업자가 일방적으로 보증인의 지위를 연장시키는 것이다’라고 하면서 약관규제법 제9조 제5호(현재는 제9조 제6호)에 해당하여 무효⁵⁾라고 하였다.

3) 사건번호 2001독점1473(시정권고 제2001-004호, 사건명 ○○의 위탁대리점계약서상의 불공정약관조항에 대한 건). 보증채무는 주채무의 이행을 담보하는 것이므로, 주채무에 종속한다. 즉, 보증채무는 부종성을 가지는 바, 주채무가 소멸하면 보증채무도 소멸하고, 주채무의 계약기간이 종료되면 보증채무의 계약기간도 일단 종료되는 것으로 보는 것이 타당하다. 그런데 이 사건 주채무 계약기간이 자동갱신될 경우, 이 사건 연대보증서는 보증기간을 정하지 아니하였으므로 보증채무의 계약기간 역시 주채무의 계약기간 연장에 따라 계속 연장되는 효과를 가져오게 된다.

4) 심결취지상 주채무 계약의 연장을 의미하는 것으로 해석된다.

5) 또한 공정위는 이와 유사한 사건(○○전자의 연대보증서에 대한 사건)에서 ‘보증기간이 만료된 경우 이를 연장하기 위해서는 연대보증인의 명시적인 동의가 있어야 할 것이다’라는 이유를 실시하여 그 해당약관에 대하여 무효라고 심결하였다(2011. 8. 8.자 공정위 보도자료 참조).

- 뿐만 아니라, 보증기간의 측면에서 위 심결대상 약관은 이 사건 연대보증서보다 더욱 연대보증인에게 유리함⁶⁾에도 불구하고 무효로 심결된 점, 보증인 보호를 위한 특별법⁷⁾에서 보증기간을 제한한 취지 등에 비추어 이 사건 연대보증서는 보증기간을 지나치게 추상적으로 정하여 그 보증기간의 종료시점을 예측할 수 없게 하고 있으며, 그 운용여하에 따라 부당하게 장기간 보증계약이 지속될 우려가 있어 이 사건 연대보증서는 무효에 해당할 여지가 있다고 사료된다.

2) 관련판례의 태도

서울민사지법 1986.6.13. 선고 85나3170 제2부판결-상고기각⁸⁾

▶ 사실관계

- 백화점을 경영하는 i)원고(채권자)는 갑과 신용카드에 의한 물품신용거래(주채무계약)를 체결하였고, ii)피고(연대보증인)는 위 갑의 물품신용거래에 따른 채무에 대하여 원고와 연대보증계약을 체결하였다.

- 그리고 신용카드 거래약정서 및 연대보증 약정서에는 그 거래기간 및 연대보증인의 보증기간에 관하여는 아무런 정함이 없었으며, 연대보증인인 피고는 언제든지 위 보증계약을 해지할 수 있도록 되어 있었다.

▶ 법원의 판단 및 판결이유 요지

(1) 계속적 거래관계에서 발생하는 장래의 불확정채무에 대한 연대보증책임은 적절하게 제한할 필요성이 크고, 비록 보증인의 입장에서 언제든지 보증계약을 해지할 수 있다고 하더라도 보증책임이 현실화하기 이전에 보증인 스스로 해지권을 행사한다는 것은 극히 이례에 속한다.

(2) 보증기간의 정함이 없으나, 신용카드 거래약정에 따라 원고가 갑에게 발급한 신용카드상에 카드의 유효기간이 2년으로 기재되어 있었으므로, 이 사건 신용카드 거래약정에 있어서의 연대보증인의 보증기간은 카드상의 유효기간인 2년이 만료됨으로써 일단 종료⁹⁾하는 것으로 보는 것이 상당하다¹⁰⁾.

6) 위 심결대상 약관의 해석상 보증기간의 정함이 있는 것으로 보이는데, 이 사건 연대보증서는 '보증기간을 정하지 아니한다'라고 규정하였으므로, 보증기간과 관련된 점에 있어서는 심결대상 약관이 보증인에게 유리한 것으로 보인다.

7) 동법 제7조 제1항에서는 '보증기간의 약정이 없는 때에는 그 기간을 3년으로 본다'고 하여 보증기간의 제한을 규정하고 있다. 그 취지는 이 사건 약관에서와 같이 무제한적 포괄근보증 등이 사회문제로 대두됨에 따라 이를 개선하고, 이를 통하여 근보증인의 책임범위가 지나치게 확대되는 것을 방지하고자 한 것이다(동법의 제안이유 참조). 다만 위 법은 2008. 9. 22.부터 시행되어(위 법 부칙 제1항 참조), 이 사건에 보증인 보호법이 직접적으로는 적용되지 않으나, 위 법의 제정취지에 비추어 이 사건에 참고할 수 있을 것으로 보인다.

8) 다만 이 판례는 약관법이 제정되기 이전에 나온 판례로서 약관법이 적용되지는 않았다. 그러나 참조조문으로 민법 제103조(사회질서에 반하는 법률행위는 무효로 한다)를 들고 있으며 불공정한 약관에 관하여 그 해석에 의해 구체적 타당성을 도모한 것으로 보여, 이 사건에 원용할 만한 판례라고 생각한다.

9) 원고는 위 카드유효기간이 만료될 무렵 피고에게 아무런 통지없이 갑에게 이를 재발급하였고, 재발급된 카드의 채무에 관하여 피고의 연대보증책임 유무가 문제된 사건이다.

10) 이에 원고는 패소하여 대법원에 상고하였으나, 상고기각(86다316)되어 원고의 패소로 확정되었다고 한다-김문환, 신용카드의 보증책임에 관한 판례/현대사회와 법의 발달

- 법원 역시 이 사건 연대보증서와 유사하게 보증기간에 대한 정함이 없었고, 보증인은 언제든지 연대보증계약을 해지할 수 있는 해지권을 가지고 있었던 사안에서, 주채무의 거래기간의 종료시 보증인에게 통지 없이 카드를 재발급한 경우 재발급 이후에 발생한 채무에 대해서는 보증인에게 보증책임이 없다고 판시하였다.

3) 소결

- 이 사건 주채무 계약의 유효기간은 2007. 12. 31.까지이므로, 비록 보증기간의 정함은 없으나 위 기간이 경과된 경우 연대보증기간은 일단 종료하는 것으로 보는 것이 상당하다. 그런데 주채무가 자동갱신되고 이에 맞추어 보증기간이 연장되는 효과를 가져오는 경우에는, 약관규제법 제12조 제1호¹¹⁾의 취지상 약관에 주채무의 계약갱신시 보증기간 연장에 대한 연대보증인의 의사를 확인하거나 명시적인 동의를 요하는 조항을 두어야 할 것이다.
- 그럼에도 불구하고 이 사건 연대보증서는 위와 같은 절차를 규정하지 아니하여 연대보증인의 의사를 반영하지 아니한 채, 주채무의 계약갱신기간에 따라 보증기간을 연장하는 결과를 초래하므로 약관규제법 제12조 제1호에 해당하는 불공정한 조항으로 무효에 해당한다.¹²⁾

나. 보증채무의 존재여부

- 이 사건 연대보증계약관계는 위 2007. 12. 31. 종료되고 보증채무가 확정되는 바, 이에 신청인이 부담하는 보증채무 금액은 630,000,000원이다. 한편 주채무자인 대리점은 2008년 1월경부터 2008년 5월경까지 합계 640,000,000원을 변제하였다. 그리고 주채무자가 변제한 금액이 모든 채무액을 소멸시키지 못하므로, 변제충당¹³⁾하여야 하는 바, 변제충당에 대하여 변제자가 주채무자인 경우, 보증인이 있는 채무와 보증인이 없는 채무 사이에 변제이익의 점에서 차이가 없다. 따라서 주채무자가 변제한 금원은 이행기가 먼저 도래한 채무부터 법정변제충당¹⁴⁾하여야 한다. 그러므로 위 640,000,000원은 이행기가 먼저 도래하는 2007. 12. 31.까지 발생한 대리점 채무 630,000,000원에 먼저 변제충당되어야 할 것이므로, 신청인의 이 사건 연대보증채무는 모두 변제되었다고 본다.

11) 일정한 작위 또는 부작위가 있을 경우 고개의 의사표시가 표명되거나 표명되지 아니한 것으로 보는 조항

12) 또한 피신청인은 주채무 계약의 갱신과 이에 따른 연대보증책임 존속에 관하여 신청인의 동의를 받은 사실이 없으므로, 연대보증계약 체결당시 약정한 주채무의 계약기간 최초 만료일(2007. 12. 31.) 이후로는 보증기간이 연장되지 아니한다. 그러므로 신청인은 주채무의 최초 약정 계약기간 만료일인 2007. 12. 31.까지의 보증채무를 부담하며 그 이후의 주채무에 관하여 보증채무를 부담하지 아니한다. 이에 이 사건 연대보증계약관계는 위 2007. 12. 31. 종료되고 보증채무가 확정되는 바, 결국 신청인은 2007. 12. 31.까지의 위탁대리점 계약상의 채무에 대하여 보증채무를 부담하게 된다.

13) 변제충당은 채무자가 채권자에 대하여 수개의 금전채무를 부담하는 경우에 있어(민법 제476, 478, 479조), 채무자가 채권자에게 변제로서 제공한 금원(금부)이 그 전부를 소멸하게 하는 데 부족한 때에 그 변제를 어느 채무에 충당할 것인지 문제와 관련된다.-송덕수 신민법강의 제2판 1044쪽.

14) 민법 제477조 제3호

- 따라서 피신청인이 2009년 11월경 신청인에 대하여 보증채권이 있음을 이유로 신청인의 부동산에 가압류를 한 것은 이미 소멸된 피보전채권을 주장하면서 가압류를 한 것이므로 위 가압류는 무효에 해당한다. 다만 신청인과 피신청인은 사건 외 △△와 피신청인간의 연대보증채무관계를 합하여 원만한 해결을 원하고 있는 바, 이러한 양당사자의 의사를 고려하여 피신청인은 신청인으로부터 2013. ○. ○○.까지 7,500,000원을 지급받음과 동시에 신청인에 대한 가압류 및 △△에 대한 가압류를 각각 해제하는 것이 타당하다.

다. 권고 주문

피신청인은 2013. ○. ○○.까지 신청인으로부터 7,500,000원을 지급받음과 동시에 신청인과 피신청인간 가압류 사건에 관하여 신청인 소유의 부동산에 대한 가압류 집행과 피신청인과 사건 외 △△간 가압류 사건에 관하여 △△ 소유의 부동산에 대한 가압류 집행을 각각 해제한다.

6. 조정 결과

양당사자는 본 협의회의 권고주문을 수락하여 주문과 같은 내용의 조정이 성립하였다.